

עין משפט
גור מצוה

יב א ב מיי פ"ו מהל' גירושין הל' יב סמג עשין כ טוש"ע אה"ע ס' קמ סעיף ט':

יג ג מיי שם הל' יא:

יד ד ה מיי פ"ט מהל' שטרות הל' ד סמג עשין פט טוש"ע ח"מ ס' שלג סעיף א':

הו ו ז מיי שם טוש"ע שם סעיף ד':

הז ח ט מיי שם ועין בהשגות ובמגיד משנה טוש"ע שם סעיף ה': **יז י מיי** שם טוש"ע שם סעיף ז':

יח כ ל מ נ מיי שם טוש"ע שם סעיף א':

עו:

הכי השתא בשלמא אי איסתמי איפכא הסקבל לי גיטי ואשתך אמרה הכא לי גיטי ואמר רב נחמן כו'. כלומר ועלה שמעת לרב נחמן דאמר מגורשת היה לך ללמוד לפי דבריו שיאמר בהגעת הגט לידו או לידה דליהוי גירושין או אדיבורא ידיה סמיך או אדיבורא דידה סמיך כיצד אמר רב נחמן אס משיגייע גט לידו דשליח מגורשת יש ללמוד דאדיבורא דידה סמיך ולא לו האמין ונתרצה למסרו לו בתורת שליח לקבלה כדברי האשה והצעל עצמו גירש ואי הוה אמר רב נחמן עלה כשיגיע גט לידה מגורשת ולא בקבלת השליח יש ללמוד דאדיבורא ידיה סמיך ומהימנת לי

אין אהם זה ע"ז זה אלא תרעומת. קשה לר"י דהא קי"ל כר"מ דדאין דינא דגרמי בהגזל קמא (נ"ב) דף ק). א"כ אמאי לא יתן להם כפועל בטל כיון שעל ידו נתצטלו אותו היום וי"ל דמייירי שכשחזר צו עוד ימנאלו להשתכר ומכל מקום יש עליו תרעומת שעתה לא ימנאלו אלא ע"י טורח ובי מפליג בסמוך צין לא הלכו החמרים להלכו ומנאלו שדה לחה הוה מזי לפלוגי אף בלא הלכו כלל צין יכולין עוד להשתכר צין חוזר צו אחר שלא מנאלו עוד להשתכר אלא אורחא דמילתא נקט דבהלכו לא שכית שימנאלו עוד להשתכר ואס לא הלכו מסתמא כשבא לחזור חוזר מיד צעוד שימנאל להשתכר:

דאגר

אבל אינו דומה הבא טעון לבא ריקן עושה מלאכה ליושב ובטל יבד"א שלא התחילו במלאכה אבל התחילו במלאכה שמין להן מה שעשו כיצד קבלו קמה לקצור בשני סלעים קצרו חציה והניחו חציה בגד לארוג בשני סלעים ארגו חציו והניחו חציו שמין להן את מה שעשו היה יפה ששה דיגרים נותן להן סלע או יגמרו מלאכתן ויטלו שני סלעים ואם [א] סלע נותן להם סלע ר' דוסא אומר שמין להן מה שעתידי להעשות היה יפה ששה דיגרים נותן להם שקל או יגמרו מלאכתן ויטלו שני סלעים ואם [ב] סלע נותן להם סלע י"במה דברים אמורים בדבר שאין אבוד אבל בדבר האבוד שוכר עליהן או מוטען כיצד מוטען "אומר להן סלע קצצתי לכם באו וטלו שתים ^הועד כמה שוכר עליהן עד ארבעים וחמישים וזו 'במה דברים אמורים בזמן שאין שם פועלים לשכור אבל יש שם פועלים לשכור ואמר צא ושכור מאלו אין לו עליהן אלא תרעומת תני תנא קמיה דרב נותן להם שכרן משלם אמר ליה חביבי אמר אילו אנא הואי לא הוה יהיבנא להן אלא ככפועל בטל ואת אמרת נותן להם שכרן משלם והא עלה קתני 'אינו דומה הבא טעון להבא ריקן עושה מלאכה ליושב ובטל לא סיימוה קמיה איכא דאמרי סיימוה קמיה והכי קאמר חביבי אמר אי הואי אנא לא הוה יהיבנא ליה כלל ואת אמרת כפועל בטל אלא קשיא הך לא קשיא "הא דסיירא לארעיה מדאורתא הא דלא סיירא לארעיה מאורתא כי הא דאמר רבא יהאי מאן דאגר אגירי ^הלרפקא ואתא מטרא ומלייה מיא אי סיירא לארעיה מאורתא פסידא

הדרי צה לא ושכר אחרים ומיהו תרעומת איכא שיהו צריכים לחזר זה אחר פועלים זה אחר שוכרים ותציעת ממון ליכא דהא דברים בעלמא מינהו:
גד"א. דאין להם עליו ממון אס חוזר הוא:
בשלא הלכו. למקום המללכה ובצקר אמר להן חוזריני צי:
אבל אס הלכו. אכל המללכה כגון אס חמרים הן ששכרן להציא לו תבואה ממקום אחר והלכו ולא מנאלו או אס פועלים הם ששכרם לעדור שדהו והלכו ומנאלו שדה שהיא לחה צמים ואינה ראויה לעידור:
נוסן להם שדכן. של כל היום משלם כפי הראוי להם וכדמפרש ואזיל:
אבל אינו דומה הכא טעון להבא ריקס. ואומדים את החמרים כמה אדם רואה לפחות משכרו של אותה הדרך לבא ריקס מלגא טעון:
עושה מללכה ליושב ובטל. ואומדין את הפועלים כמה אדם רואה ליטול שכרו פחות ולישב בטל מלעדור כל היום וליטול כך וכן:
גד"א שלא הפחילו במללכה. ארישא קאי. ועד השתא פריש מיילי דשכירות והשתא פריש מיילי דקבלנות:
גד"א. דהיכא דחזרו בהן או הוא חזר אין להם אלא תרעומת בזמן שלא התחילו במללכה:
אבל הפחילו במללכה. יש דין אחר צייניהם מהו הדין שמין להן מה שעשו לפי התנאי ויקבלו כפי חשבון שעשו:
ארגו חליס. ומגיע לשכרן סלע לפי תנאס:
היה יפס ו' דיגרים. שאס היה צא לשכור שכרי לחציה אינו מואל בפחות מששה דיגרים ונמאל נפסד בעל הצית צמה שעתידי להעשות אפ"ה אין הולבין אחר העתידי להעשות אלא שמין להן את מה שעשו לפי חשבון תנאו ונותן להם סלע דלית ליה להאי תנא הא דתנן צמתיתין^(ז) כל החוזר צו ידו על התחמונה:
ואס סלע. ואס אין יפה אלא סלע דנמנאצין פועלין לעשות חציה השני בצלע:
נוסן לנן. צמה שעשו סלע ולקמן (דף עו.) פריך פשיטא:
שמין להן העתידי להעשות. רבי דוסא סבירא ליה כתנא דידן דאמר החוזר צו ידו על התחמונה ויעכב שכר מה שעשו כדי לשכור פועלים ולגמור כפי תנאי הראשון:
היה יפס. העתידי להעשות ו' דיגרים:
נוסן לנן שקל. כדי שתהא נגמרת צשני סלעיים:
ואס סלע נוסן להם סלע. לקמנ"ה פריך פשיטא:
גד"א. דאין החוזר נפסד אלא לפי חשבון לר' דוסא ולרבנן מקבלין צמה שעשו:
ביצב שאינו אבוד. ואע"ג דאין פועלים מזויין עכשיו כדמוקי ליה בסיפא שאינו מואל לשכור ימתין עד שימנאל הואיל ודצר שאינו אבוד הוא:
אבל דבצר שהוא אבוד. אס ימתין ואינו מואל לשכור צכדי שכר פועלים אפי' לפי היוקר שנתייקרו:
שוכר. פועלים אחרים עליהן ציותר מכדי שכרן:
או מטען. לאלו:
צמה דברים אמורים. דשוכר עליהן צשאינו מואל לשכור:
פני סנא. צבהיא דלעיל הלכו חמרים ולא מנאלו כו':
הציצי אמר. דודי ר' חייא:
אי אנא הואי. אי אני השוכר לא הוה יהיצנא כו':
והא עלה קסני. נמי דכפועל בטל הוא דשקלו:
לא סיימוה קמיה. לא סיימו סוף הצרייתא לפנינו:
לא הוה יהיצנא כלל. דמזלייהו גרס ואינהו נמי הוה להו לאסוקי אדעמתייהו^(ח) שלא ימנאלו שדה לחה:
הא דסיירא לארעא מאורסת. [ז] והולין הפועלים שס וראוה ולא הצינו שהיא לחה או "שירדו גשמים צבילה לית להו כלל דהא חזו אינהו גופייהו ועל מנת כן נשמתכרו לו והרי לא יכולין ולא היה להן לילך בצקק:
לא סייריהו מאורסת. עליו היה לתת לצ דבצר ולהודיעס אס תמנאלו שדה לחה לא אתן לכם כלום ויהיב להו כפועל בטל:

השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא

כלומר ועלה שמעת לרב נחמן כו'. כלומר ועלה שמעת לרב נחמן דאמר מגורשת היה לך ללמוד לפי דבריו שיאמר בהגעת הגט לידו או לידה דליהוי גירושין או אדיבורא ידיה סמיך או אדיבורא דידה סמיך כיצד אמר רב נחמן אס משיגיע גט לידו דשליח מגורשת יש ללמוד דאדיבורא דידה סמיך ולא לו האמין ונתרצה למסרו לו בתורת שליח לקבלה כדברי האשה והצעל עצמו גירש ואי הוה אמר רב נחמן עלה כשיגיע גט לידה מגורשת ולא בקבלת השליח יש ללמוד דאדיבורא ידיה סמיך ומהימנת לי

דהכי אמרה קאמר ליה ועשאו שליח להולכה והשליח נתרצה להיעקר מתורת שליחות של אשה לקבלה ונעשה שליח לבעל לגרש והרי עשה שליחותו והגיע לידה:
אלא הסס. דשמעת ליה דאמר אינה מגורשת אין לך ללמוד מדרב נחמן דאדיבורא ידיה סמיך ואין כאן שליחות כדאמרת דא"נ אמרינן דאדיבורא דידה סמיך דאף הצעל עשאו שליח להולכה כדברי האשה אין כאן שליחות שהרי השליח לא נתרצה דהא עקר ליה לשליחותיה לגמרי דאמר ליה שליח לקבלה איפשי להעשות שלא אטרח להגיע לידה אצל שליח להולכה לטרות ולהגיע לידה אי איפשי להעשות הלכך אפי' נמלך והגיעו אכלה אין זה שליח שיתן לגירושין שכשקבלו לא קבלו על מנת כן. ואי קשיא הא אמרינן גציה^ה איפכא היכא דהיא אמרה התקבל והוא אמר לעצל אשתך אמרה הכא והוא אמר הילך כמה שאמרה דאי קשיא לן הא שליח עקר לשליחותיה ולא נתרצה הוא בשליחות קבלה איכא למימר דאי הוה אמר רב נחמן הכי הוה קמ"ל דהאי לאו עקירה הוא דהא מתרצה להיות שליח להולכה כל שכן דמתרצה בשליחות קבלה שהקבלה בכלל הולכה לעיני הטורח:
ואי צעים אימא כו'. אשניתיא דריש פירקא קאי:
הטעו קרי ליה. וזה את זה דקתני צמתני^(ז) צפועלים ובעל הצית נמי קאמר ולא דאטעו פועלים אהדדי:
דסניא. דגצי פועלים ובעל הצית נמי קרי להו הטעו:
אין לנן זכ על זה אלא תרעומת. דאמר להן משכירו עצמכם לאחרים ואינהו נמי אמרו ליה כי

הדרי צה לא ושכר אחרים ומיהו תרעומת איכא שיהו צריכים לחזר זה אחר פועלים זה אחר שוכרים ותציעת ממון ליכא דהא דברים בעלמא מינהו:
גד"א. דאין להם עליו ממון אס חוזר הוא:
בשלא הלכו. למקום המללכה ובצקר אמר להן חוזריני צי:
אבל אס הלכו. אכל המללכה כגון אס חמרים הן ששכרן להציא לו תבואה ממקום אחר והלכו ולא מנאלו או אס פועלים הם ששכרם לעדור שדהו והלכו ומנאלו שדה שהיא לחה צמים ואינה ראויה לעידור:
נוסן להם שדכן. של כל היום משלם כפי הראוי להם וכדמפרש ואזיל:
אבל אינו דומה הכא טעון להבא ריקס. ואומדים את החמרים כמה אדם רואה לפחות משכרו של אותה הדרך לבא ריקס מלגא טעון:
עושה מללכה ליושב ובטל. ואומדין את הפועלים כמה אדם רואה ליטול שכרו פחות ולישב בטל מלעדור כל היום וליטול כך וכן:
גד"א שלא הפחילו במללכה. ארישא קאי. ועד השתא פריש מיילי דשכירות והשתא פריש מיילי דקבלנות:
גד"א. דהיכא דחזרו בהן או הוא חזר אין להם אלא תרעומת בזמן שלא התחילו במללכה:
אבל הפחילו במללכה. יש דין אחר צייניהם מהו הדין שמין להן מה שעשו לפי התנאי ויקבלו כפי חשבון שעשו:
ארגו חליס. ומגיע לשכרן סלע לפי תנאס:
היה יפס ו' דיגרים. שאס היה צא לשכור שכרי לחציה אינו מואל בפחות מששה דיגרים ונמאל נפסד בעל הצית צמה שעתידי להעשות אפ"ה אין הולבין אחר העתידי להעשות אלא שמין להן את מה שעשו לפי חשבון תנאו ונותן להם סלע דלית ליה להאי תנא הא דתנן צמתיתין^(ז) כל החוזר צו ידו על התחמונה:
ואס סלע. ואס אין יפה אלא סלע דנמנאצין פועלין לעשות חציה השני בצלע:
נוסן לנן. צמה שעשו סלע ולקמן (דף עו.) פריך פשיטא:
שמין להן העתידי להעשות. רבי דוסא סבירא ליה כתנא דידן דאמר החוזר צו ידו על התחמונה ויעכב שכר מה שעשו כדי לשכור פועלים ולגמור כפי תנאי הראשון:
היה יפס. העתידי להעשות ו' דיגרים:
נוסן לנן שקל. כדי שתהא נגמרת צשני סלעיים:
ואס סלע נוסן להם סלע. לקמנ"ה פריך פשיטא:
גד"א. דאין החוזר נפסד אלא לפי חשבון לר' דוסא ולרבנן מקבלין צמה שעשו:
ביצב שאינו אבוד. ואע"ג דאין פועלים מזויין עכשיו כדמוקי ליה בסיפא שאינו מואל לשכור ימתין עד שימנאל הואיל ודצר שאינו אבוד הוא:
אבל דבצר שהוא אבוד. אס ימתין ואינו מואל לשכור צכדי שכר פועלים אפי' לפי היוקר שנתייקרו:
שוכר. פועלים אחרים עליהן ציותר מכדי שכרן:
או מטען. לאלו:
צמה דברים אמורים. דשוכר עליהן צשאינו מואל לשכור:
פני סנא. צבהיא דלעיל הלכו חמרים ולא מנאלו כו':
הציצי אמר. דודי ר' חייא:
אי אנא הואי. אי אני השוכר לא הוה יהיצנא כו':
והא עלה קסני. נמי דכפועל בטל הוא דשקלו:
לא סיימוה קמיה. לא סיימו סוף הצרייתא לפנינו:
לא הוה יהיצנא כלל. דמזלייהו גרס ואינהו נמי הוה להו לאסוקי אדעמתייהו^(ח) שלא ימנאלו שדה לחה:
הא דסיירא לארעא מאורסת. [ז] והולין הפועלים שס וראוה ולא הצינו שהיא לחה או "שירדו גשמים צבילה לית להו כלל דהא חזו אינהו גופייהו ועל מנת כן נשמתכרו לו והרי לא יכולין ולא היה להם לילך בצקק:
לא סייריהו מאורסת. עליו היה לתת לצ דבצר ולהודיעס אס תמנאלו שדה לחה לא אתן לכם כלום ויהיב להו כפועל בטל:

^(ח)פסידא

מסורת הש"ס

[א] [לקמן עמ' א, ט] פי' [ג] לתרוש חריצין ואסתא מטרסא שאין יכולין לתרוש, א [גבי. רש"י, ז] [ע"א, ט] [דף עו, א] [ז"ל שמה, ו] ס"ה שמה ירדו גשמים,



הגהות הגר"א

[א] [ב] גבי' ואס סלע. י"צ שקל כג"ל:
[ג] שם לריפאק מדפס בגליון פי' לתרוש כו'. י"צ אצל הרמב"ם מפרש להשקות השדה:
[ד] רש"י ד"ה הא דסיירא. והולין כו'. י"צ וזמנ"ם מפרש שהצעה' ביקר בעצמו מעצב שאו לא פשע וזה בידו לעשות:



מוסף רש"י

בשלמא אי איתמר איפכא התקבל לי גיטי. אמרה ליה היא, והוא אמר לעצל אשתך אמרה הכא לי גיטי ובעל אמר ליה הילך כמה שאמרה, איכא למיפשט צעיין מדריב נחמן, דאי אמר רב נחמן עלה משיגיע גט לידו מגורשת, איכא למיפשט דאדיבורא דידה סמיך ולא הימנה אלא תלה בדמיה ומסריה טהילה בתורת קבלה (גיטין גו.). אי גמיי. הוה אמר רב נחמן עלה, משהגיע גט לידה מגורשת. פשטינן מינה דאדיבורא ידיה סמיך והימניה, דהכי אמרה ומסריה לידה בתורת הולכה (שו). אלא הבה. השתא דאמר רב נחמן אינה מגורשת, ליכא למיפשט דטעמא משום דסמך אדיבוריה דשליח הוא, דאי נמי אדיבורא דידה סמיך ושויה שליח להולכה אשמועינן רב נחמן דשליח גופיה לאו בתורת הכי קבליה בלא מנא לא טהא בטירחא דהולכה ועקריה לשליחותיה ואמר שליח לקבלה אפשי להיות, שליח להולכה אי אפשי להיות, הלכך אי נמי אמלך ואמטייה טהלה לאו נטא הוא, דמעיקרא לא קבל עליו להיות שליח לבעל והולין ^(שו).